



PUTUSAN

Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/III/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERMAN KRIS**
Pangkat/NRP : Prada/31210560001200
Jabatan : Ta Yonif
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat tanggal lahir : Koya, 28 Desember 2000
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas ;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/730/XII/2022, tanggal 26 Desember 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34/I/2023 tanggal 20 Januari 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/120-K/PM.III-19/AD/III/2023, tanggal 2 Maret 2023, tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/120-K/PM.III-19/AD/III/2023, tanggal 2 Maret 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/120-K/PM.III-19/AD/III/2023, tanggal 3 Maret 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer : Sdak/34/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan disidang dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan.

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Pecat dari dinas TNI AD.

c. Menetapkan bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Absensi Kompi Latorlan Bintara Tamtama Remaja Yonif 756/WMS bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima bulan Mei tahun 2022 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukan Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom XVII/B tanggal tiga bulan September tahun 2022, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Ma Yonif 756/WMS Kabupaten Jayawijaya atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari." Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa atas nama Herman Kris menjadi Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 756/WMS dengan pangkat Prada NRP 31210560001200 menjabat sebagai Ta Yonif 756/WMS sampai dengan perkara ini diproses di Pomdam XVII/Cenderawasih

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

b. Bahwa pada bulan Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIT, Satuan Yonif 756/WMS menerima personel Taja tahun 2021 dari Rindam XVII/Cenderawasih sebanyak 104 (seratus empat) personel, selanjutnya personel Taja Yonif 756/WMS melakukan pembinaan di Kompi A Arso Yonif 756/WMS selama $\pm$ 3 (tiga) bulan.

c. Bahwa pada bulan September 2021, personel Taja Yonif 756/WMS yang melakukan pembinaan di Kompi A Arso Yonif 756/WMS diperintahkan oleh Danyonif 756/WMS untuk segera berangkat menuju satuan Yonif 756/WMS di Wamena, setelah mendapatkan perintah tersebut selanjutnya seluruh personel Taja Yonif 756/WMS melakukan persiapan dan melengkapi seluruh perlengkapan untuk berangkat menuju Yonif 756/WMS.

d. Bahwa setelah melakukan persiapan untuk berangkat menuju Mayonif 756/WMS di Wamena, selanjutnya seluruh personel Taja Yonif 756/WMS diambil apel oleh Lettu Inf Bintarian (Danki Kipan A Yonif 756/WMS), setelah melaksanakan apel pengecekan kemudian personel Taja Yonif 756/WMS diantar menggunakan truk milik Kompi A Arso Yonif 756A/WMS menuju perwakilan Yonif 756/WMS yang berada di Bucen IV Kotaraja Jayapura, sesampainya di Perwakilan Yonif 756/WMS, kemudian personel Taja Yonif 756/WMS diterima oleh Sertu Sukma (Pembina Baja/Taja Yonif 756/WMS), selanjutnya personel Taja Yonif 756/WMS ditampung selama 3 (tiga) hari.

e. Bahwa pada tanggal 18 September 2021 personel Taja Yonif 756/WMS berangkat menuju Satuan Yonif 756/WMS, namun sebelum berangkat menuju Yonif 756/WMS seluruh personel Taja Yonif 756/WMS melakukan apel pengecekan keberangkatan, dan setelah dilakukan apel pengecekan terdapat kekurangan 1 (satu) orang anggota Taja Yonif 756/WMS atas nama Prada Herman Kris (Terdakwa), selanjutnya anggota perwakilan Yonif 756/WMS beserta personel Taja Yonif 756/WMS melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran perwakilan Yonif 756/WMS namun Terdakwa tidak ditemukan.

f. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Kesatuan, dan Terdakwa juga tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, lalu Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar perwakilan Yonif 756/WMS namun tidak ditemukan, sehingga Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan terhitung mulai tanggal 5 Mei 2022 hingga sekarang, selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/B guna diproses hukum sesuai surat Danyonif 756/WMS nomor : R/248/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukan Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom XVII/B tanggal 3 September 2022 atau selama $\pm$ 122 (seratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh)

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari.

h. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756/WMS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi di Subdenpom XVII/B Nomor : LP-20/A-20/IX/2022/XVII/B/Idik tanggal 2 September 2022 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 Mei 2022 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 3 September 2022 yang dibuat oleh penyidik Subdenpom XVII/B Terdakwa belum kembali.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/745/V/2023 tanggal 3 Mei 2023, ke-2 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1068/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, dan ke-3 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1079/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yonif 756/WMS telah memberikan jawaban yaitu surat Danyonif 756/WMS Nomor : B/288/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 tentang jawaban Panggilan ke-2, surat Danyonif 756/WMS Nomor : B/289/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 tentang jawaban Panggilan ke-3 yang menyatakan bahwa Terdakwa Herman Kris, Prada NRP 31210560001200 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Menimbang, Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, Bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap	: ZEFA LUTURYALI
Pangkat/NRP	: Sertu/21160197590997
Jabatan	: Bajaupan 1 Ton Morse Kiban
Kesatuan	: Yonif 756/WMS
Tempat, tanggal lahir	: Tual, 4 September 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 756/WMS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 saat Terdakwa berdinas

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kompi A Arso Yonif 756WMS dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIT, Satuan Yonif 756/WMS menerima personel Taja tahun 2021 dari Rindam XVII/Cenderawasih sebanyak 104 (seratus empat) personel, selanjutnya personel Taja Yonif 756/WMS melakukan pembinaan di Kompi A Arso Yonif 7561WMS selama $\pm$ 3 (tiga) bulan.

3. Bahwa pada bulan September 2021, personel Taja Yonif 756/WMS yang melakukan pembinaan di Kompi A Arso Yonif 756/WMS diperintahkan oleh Danyonif 756/WMS untuk segera berangkat menuju satuan Yonif 756/WMS di Wamena, setelah mendapatkan perintah tersebut selanjutnya seluruh personel Taja Yonif 756/WMS melakukan persiapan dan melengkapi seluruh perlengkapan untuk berangkat menuju Yonif 756/WMS.

4. Bahwa setelah melakukan persiapan dan melengkapi seluruh perlengkapan, kemudian seluruh personel Taja Yonif 756/WMS melakukan apel pengecekan di lapangan Kompi A Arso Yonif 756WMS yang diambil apel oleh Lettu Inf Bintarian (Danki Kipan A YonifWMS), setelah melaksanakan apel pengecekan, kemudian personel Taja Yonif 756/WMS diantar menggunakan truk milik Kompi A Arso Yonif 756/WMS menuju perwakilan Yonif 756/WMS yang berada di Bucen IV Kotaraja Jayapura.

5. Bahwa sesampainya di Perwakilan Yonif 756/WMS, kemudian personel Taja Yonif 756/WMS diterima oleh Sertu Sukma (Pembina Baja/Taja Yonif 756/WMS), selanjutnya personel Taja Yonif 756/WMS ditampung selama 3 (tiga) hari, kemudian pada tanggal 18 September 2021, personel Taja Yonif 756/WMS berangkat menuju Satuan Yonif 756/WMS, namun sebelum berangkat menuju Yonif 756/WMS seluruh personel Taja Yonif 756WMS melakukan apel pengecekan keberangkatan, dan setelah dilakukan apel pengecekan terdapat kekurangan 1 (satu) orang anggota Taja Yonif 756/WMS atas nama Prada Herman Kris (Terdakwa), selanjutnya anggota Perwakilan Yonif 756/WMS beserta personel Taja Yonif 756/WMS melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran perwakilan Yonif 756/WMS namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Kesatuan, lalu dari Kesatuan Yonif 756/WMS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan hingga saat ini Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, sehingga Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan terhitung mulai tanggal 5 Mei 2022 hingga sekarang, selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/B Wamena guna diproses hukum sesuai surat Danyonif 756/WMS nomor : R/248/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai,

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756/WMS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SUAEB**
Pangkat/NRP : Praka/31130299810791
Jabatan : Tabak SO Ru 3 Ton I Kipan E
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat,tanggal lahir : Kutamonta, 29 Juli 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 saat Terdakwa berdinan di Kompi A Arso Yonif 756WMS dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIT, Satuan Yonif 756/WMS menerima personel Taja tahun 2021 dari Rindam XVII/Cenderawasih sebanyak 104 (seratus empat) personel, selanjutnya personel Taja Yonif 756/WMS melakukan pembinaan di Kompi A Arso Yonif 756/WMS selama $\pm$ 3 (tiga) bulan.
3. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2021, personel Taja Yonif 756/WMS yang melakukan pembinaan di Kompi A Arso Yonif 756/WMS diperintahkan oleh Danyonif 756/WMS untuk segera berangkat menuju Satuan Yonif 756/WMS di Wamena, setelah mendapatkan perintah tersebut kemudian Saksi mendapatkan surat perintah dari Danyonif 756/WMS untuk menjadi pembina Baja/Taja Yonif 756/WMS.
4. Bahwa setelah melakukan persiapan untuk berangkat menuju Mayonif 756/WMS di Warnena, selanjutnya seluruh personel Taja Yonif 756/WMS diambil apel oleh Lettu Inf Bintarian (Danki Kipan A Yonif 756/WMS), setelah melaksanakan apel pengecekan kemudian personel Taja Yonif 756/WMS diantar menggunakan truk milik Kompi A Arso Yonif 756A/WMS menuju perwakilan Yonif 756/WMS yang berada di Bucen IV Kotaraja Jayapura, sesampainya di Perwakilan Yonif 756/WMS, kemudian personel Taja Yonif 756/WMS diterima oleh Sertu Sukma (Pembina Baja/Taja Yonif 756/WMS), selanjutnya personel Taja Yonif 756/WMS ditampung selama 3 (tiga) hari.
5. Bahwa pada tanggal 18 September 2021 personel Taja Yonif 756MIMS berangkat menuju Satuan Yonif 756/WMS, namun sebelum berangkat menuju Yonif 756/WMS seluruh personel Taja Yonif 756/WMS melakukan apel pengecekan keberangkatan, dan setelah dilakukan apel pengecekan terdapat kekukurangan 1 (satu) orang anggota Taja Yonif 756/WMS atas nama Prada Herman Kris (Tersangk), selanjutnya anggota perwakilan Yonif 756/WMS beserta personel Taja Yonif 756/WWS melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran perwakilan Yonif 756/WMS

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Kesatuan, dan tidak membawa inventaris Kesatuan, dari Kesatuan Yonif 756/WMS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan hingga saat ini Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, sehingga Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan terhitung mulai tanggal 5 Mei 2022 hingga sekarang, dan Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/B Wamena guna diproses hukum sesuai surat Danyonif 756/WMS nomor : R/248/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756/WMS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-166/A-144/XI/2022 tanggal 28 November 2022 tidak ada keterangan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 756/WMS sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan sekarang sesuai dengan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa dari Subdenpom XVII/B pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan.

2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Absensi Kompi Latorlan Bintara Tamtama Remaja Yonif 756/WMS bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Herman Kris menjadi Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 756/WMS dengan pangkat Prada NRP 31210560001200 menjabat sebagai Ta Yonif 756/WMS sampai dengan perkara ini diproses di Pomdam XVII/Cenderawasih belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Kepera dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/18/XII/2022, tanggal 12 Desember 2022.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIT, Satuan Yonif 756/WMS menerima personel Taja tahun 2021 dari Rindam XVII/Cenderawasih sebanyak 104 (seratus empat) personel, selanjutnya personel Taja Yonif 756/WMS melakukan pembinaan di Kompi A Arso Yonif 756/WMS selama $\pm$ 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa benar pada bulan September 2021, personel Taja Yonif 756/WMS yang melakukan pembinaan di Kompi A Arso Yonif 756/WMS diperintahkan oleh Danyonif 756/WMS untuk segera berangkat menuju satuan Yonif 756/WMS di Wamena, setelah mendapatkan perintah tersebut selanjutnya seluruh personel Taja Yonif 756/WMS melakukan persiapan dan melengkapi seluruh perlengkapan untuk berangkat menuju Yonif 756/WMS.
5. Bahwa benar setelah melakukan persiapan untuk berangkat menuju Mayonif 756/WMS di Wamena, selanjutnya seluruh personel Taja Yonif 756/WMS diambil apel oleh Lettu Inf Bintarian (Danki Kipan A Yonif 756/WMS), setelah melaksanakan apel pengecekan kemudian personel Taja Yonif 756/WMS diantar menggunakan truk milik Kompi A Arso Yonif 756A/WMS menuju perwakilan Yonif 756/WMS yang berada di Bucen IV Kotaraja Jayapura, sesampainya di Perwakilan Yonif 756/WMS, kemudian personel Taja Yonif 756/WMS diterima oleh Sertu Sukma (Pembina Baja/Taja Yonif 756/WMS), selanjutnya personel Taja Yonif 756/WMS ditampung selama 3 (tiga) hari.
6. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2021 personel Taja Yonif 756MIMS berangkat menuju Satuan Yonif 756/WMS, namun sebelum berangkat menuju Yonif 756/WMS seluruh personel Taja Yonif 756/WMS melakukan apel pengecekan keberangkatan, dan setelah dilakukan apel pengecekan terdapat kekurangan 1 (satu) orang anggota Taja Yonif 756/WMS atas nama Prada Herman Kris (Terdakwa), selanjutnya anggota perwakilan Yonif 756/WMS beserta personel Taja Yonif 756/WMS melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran perwakilan Yonif 756/WMS namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Kesatuan, dan Terdakwa juga tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, lalu Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar perwakilan Yonif 756/WMS namun tidak ditemukan, sehingga Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal 5 Mei 2022 hingga sekarang, selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/B guna diproses hukum sesuai surat Danyonif 756/WMS nomor : R/248/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukan Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom XVII/B tanggal 3 September 2022 atau selama $\pm$ 122 (seratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756/WMS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer.

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Herman Kris menjadi Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 756/WMS dengan pangkat Prada NRP 31210560001200 menjabat sebagai Ta Yonif 756/WMS sampai dengan perkara ini diproses di Pomdam XVII/Cenderawasih belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa benar perkara disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Kepera dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/18/XII/2022, tanggal 12 Desember 2022.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas militer sehingga Terdakwa masih dalam status dinas aktif.
5. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 31210560001200 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Yonif 756/WMS.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin"

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan terbukti dipersidangan.

Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIT, Satuan Yonif 756/WMS menerima personel Taja tahun 2021 dari Rindam XVII/Cenderawasih sebanyak 104 (seratus empat) personel, selanjutnya personel Taja Yonif 756/WMS melakukan pembinaan di Kompi A Arso Yonif 756/WMS selama $\pm$ 3 (tiga) bulan.
2. Bahwa benar pada bulan September 2021, personel Taja Yonif 756/WMS yang melakukan pembinaan di Kompi A Arso Yonif 756/WMS diperintahkan oleh Danyonif 756/WMS untuk segera berangkat menuju satuan Yonif 756/WMS di Wamena, setelah mendapatkan perintah tersebut selanjutnya seluruh personel Taja Yonif 756/WMS melakukan persiapan dan melengkapi seluruh perlengkapan untuk berangkat menuju Yonif 756/WMS.
3. Bahwa benar setelah melakukan persiapan untuk berangkat menuju Mayonif 756/WMS di Wamena, selanjutnya seluruh personel Taja Yonif 756/WMS diambil apel oleh Lettu Inf Bintarian (Danki Kipan A Yonif 756/WMS), setelah melaksanakan apel pengecekan kemudian personel Taja Yonif 756/WMS diantar menggunakan truk milik Kompi A Arso Yonif 756A/WMS menuju perwakilan Yonif 756/WMS yang berada di Bucen IV Kotaraja Jayapura, sesampainya di Perwakilan Yonif 756/WMS, kemudian personel Taja Yonif 756/WMS diterima oleh Sertu Sukma (Pembina Baja/Taja Yonif 756/WMS), selanjutnya personel Taja Yonif 756/WMS ditampung selama 3 (tiga) hari.
4. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2021 personel Taja Yonif 756MIMS berangkat menuju Satuan Yonif 756/WMS, namun sebelum berangkat menuju Yonif 756/WMS seluruh personel Taja Yonif 756/WMS melakukan apel pengecekan keberangkatan, dan setelah dilakukan apel pengecekan terdapat kekurangan 1 (satu) orang anggota Taja Yonif 756/WMS atas nama Prada Herman Kris (Terdakwa), selanjutnya anggota perwakilan Yonif 756/WMS beserta personel Taja Yonif 756/WMS melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran perwakilan Yonif 756/WMS namun Terdakwa tidak ditemukan.

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/III/2023



5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Kesatuan, dan Terdakwa juga tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, lalu Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar perwakilan Yonif 756/WMS namun tidak ditemukan, sehingga Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan terhitung mulai tanggal 5 Mei 2022 hingga sekarang, selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/B guna diproses hukum sesuai surat Danyonif 756/WMS nomor : R/248/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukan Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom XVII/B tanggal 3 September 2022 atau selama $\pm$ 122 (serratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756/WMS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukan Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom XVII/B tanggal 3 September 2022 atau selama $\pm$ 122 (serratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756/WMS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukan Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom XVII/B tanggal 3 September 2022 atau selama $\pm$ 122 (serratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut .
2. Bahwa benar selama 122 (serratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan seorang prajurit yang memiliki disiplin yang rendah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya dan merupakan kejahatan yang berat bagi seorang prajurit TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang, Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
4. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Nihil

Menimbang, Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutanannya agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut telah sesuai dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena sejak awal Terdakwa telah melarikan diri dari dinas dan hal tersebut telah merusak citra satuan dan TNI pada umumnya serta Terdakwa tidak mempunyai itikat baik untuk kembali ke kesatuan.

Menimbang, Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Absensi KOMPI Latorlan Bintara Tamtama Remaja Yonif 756/WMS bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Herman Kris**, Prada NRP 31210560001200 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Absensi Kompi Latorlan Bintara Tamtama Remaja Yonif 756/WMS bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023 oleh Slamet Widada, S.H., M.H. Letkol Laut (H) NRP 14131/P sebagai Hakim Ketua serta Iskandar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21960346030574 Dan Aditya Wicaksono, S.H. Kapten Chk NRP 11100004840584 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1198002246072, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Peltu Bah NRP 88925 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Ttd

Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21960346030574

Ttd

Aditya Wicaksono, S.H.
Kapten Chk NRP 11100004840584

Hakim Ketua,

CAP/Ttd

Slamet Widada, S.H., M.H.
Letkol Laut (H) NRP 14131/P

Panitera Pengganti

Ttd

Wahyu Jatmiko,
Peltu Bah NRP 88925

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/III/2023